

0016167-20.2014.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado – como ocorre na pecha da reincidência –, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016167-20.2014.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0016167-20.2014.8.26.0320
Classe – Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 168/2014 - 2º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Diego Galvão de Moura e outro

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

DIEGO GALVÃO DE MOURA e RAFAEL VINICIUS PANARELLI, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, em tese, em 07 de junho de 2014, por volta das 21h30min, na Rua Comendador Vicente Leone, nº 777, salão 03, Jardim Santa Fé, na cidade e comarca de Limeira, agindo em concurso e com identidade de desígnios e propósitos, subtraíram, para ambos, mediante rompimento de obstáculo, 01 lixadeira marca Flex, 01 lixadeira marca Griots, 01 lixadeira marca Cyclo, 01 lixadeira marca Makita, 01 televisão LG 32", 01 notebook Itautec, avaliados no total em aproximadamente R\$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), pertencentes a Thiago Alves Taveira.

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2017 (fls. 151/153).

Os denunciados apresentaram resposta à acusação à fl. 181.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por seu turno, postulou a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, realizando considerações subsidiárias sobre a pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece acolhimento.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir do boletim de ocorrência (fls. 07/10, 40/45), auto de exibição e apreensão de fls. 11/13, laudo pericial de fls. 86/89 e da prova oral colhida em juízo.

Deveras, a vítima THIAGO ALVES TAVEIRA disse que o local dos fatos era uma oficina voltada para a estética automotora. Fechou o estabelecimento, à noite, e foi embora, tendo notícia do furto somente no dia seguinte. Compareceu até o local, constatando o arrombamento da porta, sendo levados equipamentos de trabalho, televisão, som, dentre outros. Após, foi informado que policiais teriam encontrado indivíduos na posse dos bens, sendo recuperados apenas alguns deles. Acrescentou que a câmera de segurança do vizinho conseguiu captar algumas imagens do furto, porém não havia muita nitidez, pois estava escuro (fls. 17/18 e mídia).

Os Policiais Militares CLAUDIO DONIZETE BRASCKE e JOSÉ GARCIA JÚNIOR, por sua vez, disseram que estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos com os bens subtraídos. Indagados, os réus disseram que haviam encontrado os bens em um terreno baldio, negando a prática do furto (fl. 10 e mídia).

O acusado RAFAEL disse que usava drogas com o corréu Diego. No dia do ocorrido, encontraram a televisão e as lixadeiras no terreno baldio, tendo pego os bens para trocar por entorpecentes. Negou, assim, o furto dos bens.

Por fim, o denunciado DIEGO apresentou idêntica versão.

Por conseguinte, infere-se que o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório é seguro, coerente e harmônico, apontando para a condenação, sendo a versão dos acusados inverossímil e pouco crível.

Com efeito, os acusados foram detidos na posse dos bens subtraídos, momentos após a ocorrência do crime, inferindo-se que realmente cometeram o furto no estabelecimento da vítima, já que não haveria tempo hábil para que os supostos reais furtadores, se o caso, abandonassem sem motivos os bens subtraídos em um terreno baldio, tendo os réus se apoderado posteriormente.

Ademais, malgrado as imagens da câmera de segurança não possibilitem efetivamente a visualização nítida dos rostos dos furtadores, é certo que aparecem duas pessoas na gravação, o que corrobora o cometimento do delito pelos réus.

As qualificadoras de concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, nesse diapasão, restaram amplamente evidenciadas pela prova oral e pelo laudo pericial de fls. 86/89, sendo a condenação, nos exatos termos da denúncia, medida de rigor.

Passo a dosar a reprimenda penal.

1) DIEGO GALVÃO DE MOURA

Observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal, é devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que:

Existindo duas qualificadoras, uma pode servir para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. (STJ - HC nº 140.442/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Celso Limongi, DJE de 21.06.2010, VU).

Além disso, denota-se que o réu ostenta condenação penal por fato anterior, porém com trânsito em julgado posterior, o que configura maus antecedentes (processo nº 0003059-21.2014.8.26.0320, da 3ª Vara Criminal desta comarca, data dos fatos em 17/02/2014, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/03/2015 - fls. 208/209). Nesse sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Maus antecedentes. Trânsito em julgado. Maus antecedentes propriamente ditos não são o trânsito em julgado - como ocorre na pecha da reincidência -, senão a simples prática de crime anterior. Logo, a circunstância da condenação penal pela autoria desse crime anterior haver transitado em julgado após os fatos do segundo processo não elimina, neste último, a consideração do primeiro crime em desabono da pessoa que o praticou. Simplesmente baliza a situação como diversa daquela típica da reincidência. No caso, o trânsito em julgado subsequente nada mais fez que definir uma conduta anterior como criminosa, todavia não foi essa coisa julgada que constituiu a má conduta, evidentemente. Assim, está-se diante um dos espaços normativos próprios da categoria dos maus antecedentes, pois indica o caso em que a pessoa pratica novo crime sabendo que já havia praticado outro anteriormente. Logo, não seria porque o trânsito em julgado desse crime antecedente ocorreu após a prática do segundo crime que, no julgamento deste último, o sujeito será tido como de bons antecedentes quando, efetivamente, não os ostentava. (TJSP; Apelação Criminal 0033114-81.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 502995/MS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0098424-5, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, data do julgamento 15/08/2019, data da publicação/fonte DJe 23/08/2019)

Assim, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem outras circunstâncias, restando definitiva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial é o aberto, a teor do artigo 33, §2º, "c", do CP, SUBSTITUINDO-SE, conforme autorização do artigo 44, do CP, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-

mínimo.

2) RAFAEL VINICIUS PANARELLI

Observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal, é devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que:

Existindo duas qualificadoras, uma pode servir para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. (STJ - HC nº 140.442/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Celso Limongi, DJE de 21.06.2010, VU).

Assim, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, inexistem circunstâncias que agravem ou atenuem a pena.

Na terceira fase, ausentes demais causas de alteração, resta definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial é o aberto, a teor do artigo 33, §2º, "c", do CP, SUBSTITUINDO-SE, conforme autorização do artigo 44, do CP, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, à míngua de elementos que permitam aferir a condição econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para, como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do CP, CONDENAR os réus:

1) DIEGO GALVÃO DE MOURA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso;

2) RAFAEL VINICIUS PANARELLI, qualificados nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.

Tendo os acusados respondido soltos ao processo, inexistentes pressupostos e requisitos para a prisão preventiva, concedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os efeitos da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Limeira, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA